

1511394-13.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2205978/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 8678463 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 29372/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 29415/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2205978 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511394-13.2020.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511394-13.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2205978/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 8678463 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 29372/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 29415/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2205978 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAUL FAGNER SOUZA MEDEIROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

RAUL FAGNER SOUZA MEDEIROS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 09 de dezembro de 2019, às 6h30min, no CPP II, sito a Rodovia SP300, Km 353, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, guardava 210,04 gramas de maconha e 66,27 gramas de cocaína, para fins de tráfico, conforme laudo pericial de fls. 52/57.

Portaria (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/11), procedimento administrativo (fls. 13/55) e laudo definitivo de entorpecentes (fls. 56/61).

A decisão de fls. 72/74 determinou a notificação do réu para que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, oferecesse defesa prévia, por escrito, no prazo de dez dias.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2020 (fls. 72/74).

O acusado foi notificado (fls. 96) e apresentou defesa prévia (fls. 100).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 02 de agosto de 2021, foram ouvidas as testemunhas comuns. O réu foi interrogado (fls. 190/192).

O Ministério Público, em sede de memoriais, pediu, em síntese, a improcedência da ação penal com a correlata absolvição do acusado. Pontuou que o acusado negou os fatos. Entendeu que a materialidade foi comprovada pelo laudo pericial. A autoria, contudo, é duvidosa. Alegou que embora as drogas tenham sido encontradas na cela onde o acusado cumpria pena, é preciso ressaltar que havia outros detentos, de modo que os entorpecentes podiam lhes pertencer. Acrescentou que o laudo pericial não indicou a propriedade dos celulares. Pediu a absolvição do acusado (fls. 1205/1207).

A Defesa, igualmente, buscou, em suma, a absolvição, eis que o conjunto probatório não é suficiente para alicerçar o édito condenatório. Salientou que os agentes penitenciários não lembraram do local onde as drogas estavam. Ressaltou que o réu trabalhava na unidade prisional e não teve qualquer incidente na execução penal. Requereu a absolvição (fls. 1211/1214).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito veio demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/11), procedimento administrativo (fls. 13/55) e laudo definitivo de entorpecentes (fls. 56/61).

Lado outro, a autoria é duvidosa.

Vejamos.

Em juízo, a testemunha agente penitenciário Sérgio Antônio de Souza disse, em resumo, que, no dia dos fatos, realizou procedimento de busca. Na cela 196, foram encontradas drogas. O réu assumiu a autoria, isto é, a propriedade das drogas. Não se recorda do local exato onde as drogas estavam. Havia outros detentos na cela. Os outros detentos foram retirados da cela e encaminhadas para a 'cela de contenção'. Quando acharam as drogas, perguntaram para todos os detentos sobre a propriedade dos objetos. Encontraram 55 invólucros de substância esverdeada, parte aparentando ser maconha, invólucros de cocaína, e mais cinco "papelotes" de cocaína. Encontraram um celular, da marca Motorola, pendrives, um celular da marca Nokia, cadernos com anotações de contabilidade. O acusado assumiu a autoria dos fatos e a propriedade dos itens. Os ilícitos estavam no interior da cela. Não se recorda do local exato. O réu Raul assumiu de forma espontânea. Normalmente, um detento assume. A obrigação dos agentes penitenciários é questionar a autoria. Nunca se deparou com uma situação na qual mais de um preso assume as drogas. Quando ninguém

assume as drogas, abre-se sindicância contra todos os detentos da cela. O réu Raul disse que os itens ilícitos lhe pertenciam (fls. 190/192).

Em juízo, a testemunha agente penitenciário Acir de Macedo Prata contou, em suma, que fizeram busca em diversas celas. Encontraram drogas, telefones celulares. Após os trabalhos, reuniram os sentenciados. Indagaram sobre a propriedade dos itens encontrados. O acusado assumiu a propriedade dos aparelhos. Não sabe o local exato onde os objetos estavam, em razão do tempo transcorrido. Encontrou outros ilícitos em outras celas da mesma unidade. No CPP II de Bauru, há três pavilhões. Os ilícitos foram encontrados no pavilhão onde o réu estava. Tem notícias de que, em outras celas, também foram apreendidos objetos ilícitos. Não sabe por qual crime o réu estava preso. Não sabe precisar o número de presos na cela. Em razão do tempo transcorrido, não sabe sobre detalhes. Quando nenhum detento assume os ilícitos, é feito o comunicado de evento perante o setor administrativo. Já aconteceu de mais de um detento assumir os ilícitos, mas isso é difícil acontecer (fls. 190/192).

No interrogatório judicial, o réu Raul Fagner Souza Medeiros explicou, em síntese, que, no dia 09 de dezembro, no período matutino, ocorreu procedimento na unidade prisional. Foi feita a busca nas celas. Despiram-se e foram para outra cela. Depois de um tempo, os funcionários apareceram e disseram que encontraram produtos ilícitos na cela. Ocupava a cela com outros quatro detentos. Tinha 26 anos e era o mais novo. Todos os detentos trabalhavam na área externa. Ninguém assumiu a propriedade. Um funcionário disse que alguém tinha que assumir. Falaram que o interrogando "tinha cara de quem fazia essas coisas". Os agentes de segurança lhes agrediram. Tem dois filhos e é "pai de família". 'Por mais que tenha errado', "não erraria de novo". Os policiais lhe acusaram. Não teve reação. Estava prestes a ser agraciado com a "liberdade condicional". Os agentes disseram que os ilícitos foram encontrados na cela, mas não mencionaram o local exato. Sempre viu pessoas que guardavam documentos. Defronte à cela, havia um colchão. Do outro lado da cela, viu detentos abrindo o colchão. Não tinha nada dentro da cela. Estava preso por roubo. Não tem antecedentes por tráfico de drogas. Saiu, no dia 22 de fevereiro de 2021, da unidade prisional. Está trabalhando como serralheiro. Reside com sua esposa e dois filhos. Está trabalhando como serralheiro, 'faz toldo e cobertura para garagens'. 'Não trabalha registrado'. Faz cinco meses que labora. Tem dois filhos, de três e oito anos. Sustenta seus familiares. Não usa drogas atualmente, mas já usou. Já consumiu drogas, mas, depois que foi preso, 'adotou outro objetivo de vida'. Foi condenado à pena de seis anos pelo crime de roubo e cumpre pena em regime aberto. 'Saiu de condicional'. Está cumprindo as condições do regime aberto. Na época dos fatos, trabalhava na rua, com entregas. Voltava para a unidade prisional para dormir. Depois, passou a laborar na serralheria da unidade prisional. Na cela onde ficava, havia três camas. Tinha apenas uma parte de parede para guardar pertences, como alimentos e itens de higiene. Seus pertences eram organizados (fls. 190/192).

Analisando este caderno processual, denota-se que, embora a materialidade tenha sido comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 20/21), autos de exibição e apreensão (fls. 22/23) e laudo pericial (fls. 56/61), a autoria não foi, suficientemente, elucidada.

Com efeito, em juízo, as testemunhas, agentes penitenciários, disseram que, no dia dos fatos, fizeram busca de rotina na cela onde o réu cumpria a pena, onde foram encontradas drogas, aparelhos celulares e caderno com anotações de tráfico de drogas. Ato contínuo, questionaram aos detentos daquele compartimento sobre a propriedade dos itens. Nessa ocasião, o réu Raul assumiu a posse dos objetos. As buscas também foram empreendidas em outras celas.

Nessa senda, em que pese os agentes penitenciários terem confirmado a apreensão dos entorpecentes e demais objetos na cela, veja-se que a prova não elucidou, com clareza, o local exato onde os itens estavam acondicionados. Dessa forma, não há

provas de que tais itens eram realmente de propriedade do acusado, na medida em que as próprias testemunhas afirmaram que havia outros detentos na cela.

Além disso, não se pode desconsiderar que o acusado negou a propriedade dos entorpecentes e dos aparelhos celulares, nas oportunidades em que fora ouvido (fls. 42).

Dessa feita, ante a ausência de elementos que comprovem que as drogas, aparelhos celulares e demais objetos apreendidos pertenciam ao acusado, a dúvida milita em seu favor, de modo que o réu deve ser absolvido, à luz do princípio in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e, desta feita, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal e, assim, ABSOLVO o réu RAUL FAGNER SOUZA MEDEIROS, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Quanto aos entorpecentes e demais objetos apreendidos (fls. 22/23), determino a destruição.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Bauru, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA